

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5278/2540

พนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี
นาย อุดลย์ แก้วกระจาย

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91, มาตรา 277

การกระทำที่จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคแรก นั้นคือผู้ใดกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาของตนก็เป็นความผิดสำเร็จแล้วโดยเด็กหญิงนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามดังนั้นจึงไม่ต้องคำนึงถึงว่า การกระทำชำเราเด็กหญิงอายุยังไม่เกินสิบห้าปีนั้นเด็กหญิงจะยินยอมหรือไม่ยินยอม การทำความผิดของจำเลย คือเจตนาข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายเมื่อจำเลย ข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายเป็นประจำตลอดมาโดยข่มขืนกระทำชำเราทุกวันติดต่อกันเป็นเวลา 3 วันรวม 5 ครั้งจึงเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องกันจากเจตนาเดิมนั่นเองการกระทำของจำเลยจึงเป็นกรรมเดียวหาใช่ต่างกรรมกันตามการกระทำที่ผู้เสียหาย ยินยอมและไม่ยินยอมดังฎีกาของโจทก์ไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91, 277, 317

จำเลยให้การรับสารภาพฐานกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบห้าปี ส่วนข้อหาอื่นให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคแรก, 317 วรรคสาม เป็นความผิดหลายกรรมให้เรียงกระทงลงโทษตาม มาตรา 91 จำเลยอายุ 19 ปี รู้สึกผิดชอบดีแล้วไม่มีเหตุลดมาตราส่วนโทษตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76 ให้ลงโทษความผิดฐานกระทำชำเราเด็กหญิงอายุ ยังไม่เกินสิบห้าปี จำคุก 10 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 จำคุก 5 ปี ฐานพรากเด็กหญิงไปเพื่อการอนาจาร จำคุก 6 ปี คำให้การรับสารภาพชั้นจับกุมและ ชั้นสอบสวนและทางนำสืบของจำเลยให้ความรู้แก่ศาลเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 จำ คูก 4 ปี รวมจำคุก 9 ปี

โจทก์ และ จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำเลยฐานกระทำชำเราเด็ก หญิงอายุยังไม่เกินสิบห้าปี จำคุก 5 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คำจำคุก 2 ปี 6 เดือน รวมจำคุก 6 ปี 6 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไป ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่า จำเลยกระทำผิดฐาน กระทำชำเราผู้เสียหายซึ่งมิใช่ภริยาของจำเลยเป็นสองกรรมโดยฎีกาว่า จำเลย กระทำผิดฐานกระทำชำเราผู้เสียหายรวม 5 ครั้งอันเป็นความผิดตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคแรก แม้จะบัญญัติให้ระวางโทษเช่นเดียวกันไม่ว่า โดยผู้เสียหายจะยินยอมหรือไม่ก็ตามแต่โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งฐานความผิดที่มีทั้ง กรรมที่ผู้เสียหายไม่ยินยอมและกรรมที่ผู้เสียหายยินยอม จึงเป็นความผิดสองกรรม

เพราะพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดแตกต่างกันโดยความไม่ยินยอมเป็นเหตุให้ผู้กระทำความผิดต้องช่มขึ้นโดยใช้กำลังกดปล้ำ ซึ่งต่างกับความยินยอมให้กระทำซ้ำเราโดยสิ้นเชิง เห็นว่าการกระทำที่จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคแรกนั้น คือผู้ใดกระทำซ้ำเราเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาของตนก็เป็นความผิดสำเร็จแล้วทั้งนี้กฎหมายได้บัญญัติไว้ว่า โดยเด็กหญิงนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ดังนั้น จึงไม่ต้องคำนึงถึงว่าการกระทำซ้ำเราเด็กหญิงอายุยังไม่เกินสิบห้าปีนั้น เด็กหญิงจะยินยอมหรือไม่ยินยอม การกระทำความผิดของจำเลยคือ เจตนาช่มขึ้นกระทำซ้ำเราผู้เสียหาย เมื่อจำเลยช่มขึ้นกระทำซ้ำเราผู้เสียหายเป็นประจำตลอดมา โดยช่มขึ้นกระทำซ้ำเราทุกวันติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน รวม 5 ครั้ง จึงเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องกันจากเจตนาเดิมนั่นเองการกระทำของจำเลยจึงเป็นกรรมเดียว หาใช่ต่างกรรมกันตามการกระทำที่ผู้เสียหายยินยอมและไม่ยินยอมดังฎีกาของโจทก์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ทวิช กำเนิดเพชร-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-ดุสิต เพชรปลุก)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ